

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3209/2538

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 357

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวจิตราภรณ์ เลิศพันธ์

โจทก์

จำเลย

เมื่อคดียังฟังไม่ได้ว่าเงินของกลางเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไป ก็ไม่อาจรับฟังได้ว่าเงินของกลางดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ อันจะทำให้จำเลยมีความผิดฐานรับของโจร

เมื่อคดียังฟังไม่ได้ว่าเงินของกลางเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไป ก็ไม่อาจรับฟังได้ว่าเงินของกลางดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ อันจะทำให้จำเลยมีความผิดฐานรับของโจร

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

ศาลอาญา - นางพัชนี ตั้งเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ